

Nama : Ainur Ridoh P.A

Kelas : C

TUGAS HUKUM AGRARIA

Definisi Reforma Agraria

Reforma Agraria adalah pembangunan yang komprehensif terhadap persoalan keagrarian. Dalam metamorpose yang kurang utuh istilah “agraria” berubah wajah dengan sebutan “Sumber Daya Alam”. Strategi penjajah dalam rangka mempretelin bagian-bagian agraria guna menguras Bumi Indonesia. Seterusnya melahirkan problem agraria yang semakin kompleks dan berwatak konflikktual. Seperti kian menajamnya kontradiksi-kontradiksi struktural dalam perekonomian nasional. Dualisme sektor pertanian dan non pertanian. Teknologi maju dengan teknologi rendah, ketidakpastian hukum dalam penguasaan tanah yang memberikan dis insentif bagi dunia usaha, kompartementalissi kebijakan di bidang agraria (pertanahan, kehutanan, pertambanagn, pertanian, tata ruang, sumberdaya air, kelautan dan pesisir).

Cita-cita UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) berkeinginan memandang bumi, air dan ruang angkasa sebagai satu kesatuan yang utuh sesuai dengan cita-cita Pasal 33 UUD 1945, yang populer dengan sebutan Hukum agraria dalam artian luas, Namun disadari bila cita-cita UUPA “belum” terakomodasi oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, hal ini terbukti dari materi muatan UUPA yang hanya mengatur persoalan tanah semata.”Ruang Lingkup UUPA tidak sesuai dengan judulnya, bahwa istilah agraria seharusnya merujuk pada objek pengaturan yang lebih luas, yakni segala sesuatu yang meliputi/berkenaan dengan bumi, air, ruang udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Maria. S.W. Sumardjono: Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya: hlm 47: 2008)

Fakta hukum penguasaan tanah dihadapkan pada persoalan, “bukan kisah kaya yang kian kaya dan kaum miskin yang makin miskin, tetapi kaum kaya yang menjadi kaya lebih cepat dari pada kaum miskin”. Semua terjadi akibat belum meratanya masyarakat menikmati hasil-hasil pembangunan satu diantaranya adalah masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengistilahkan dengan kelompok Rentan. Barangkali tidak ada salahnya masyarakat hukum adat dikategorikan ” kelompok rentan’. Korban penyalahgunaan kekuasaan.

Secara etimologi Reforma (bahasa Spanyol) atau reform bahasa Inggris mengandung intisari Ketidaktertiban untuk sementara karena prosesnya memang menata ulang, membongkar yang lama, menyusun yang baru.

Reforma agraria Suatu penataan kembali atau penataan ulang) susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria untuk kepentingan rakyat. Yang tujuannya menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan dan meniadakan atau setidaknya mengurangi ketidakmerataan. Di sisi lain Tanah yang demikian luas yang dikuasai oleh segelintir orang menimbulkan persoalan tanah terlantar. Sebagaimana Pasal 15 PP No.11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Menegaskan peruntukan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui pembaharuan agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Memaknai maksud reforma agraria tersebut, maka dapatkah di tata ulang kembali sehingga kue pembangunan berupa tanah dan dibagi-bagikan kepada petani dan kelompok masyarakat yang hidup bergantung pada tanah.